

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดอัตราค่าเช่าให้ผู้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าทำเทียบแพขนานยนต์ทั้งสองแห่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตามอัตราค่าเช่าเดิม นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๖๕)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของและครอบครองอาคาร ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท เนื่องจากอาคารพิพาทได้ทำการก่อสร้างบนที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ซึ่งไม่ใช่ที่ดินของผู้ใดและไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ของชุมชน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งพิพาทที่ให้รื้อถอนอาคารแล้ว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไว้ในวันเดียวกันนั้น ซึ่งตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสิบวันนับแต่วันที่



ได้รับอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กล่าวคือ การวินิจฉัยอุทธรณ์จะต้องแล้วเสร็จภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ อันได้แก่ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ต้องถือว่าวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในการฟ้อง ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งตามมาตรา ๕๒ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คือ ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมีได้มีความวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเริ่มนับเป็นวันแรกของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๕/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับใบอนุญาต นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่



๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดส่งคำอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ คือ เจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทเนื่องจากปลูกสร้างลงบนชายหาดหัวหิน อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันและมีพื้นที่ล่งล้าลำนํ้า นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ในวันเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเป็นวันถัดจากวันที่ล่วงพ้นระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกของผู้ฟ้องคดี



ต้องใช้สิทธิฟ้องคดีได้ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์อันเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงขอขบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ด. ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัท ด. โดยอ้างว่าคำสั่งรับจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการนำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรายงานการประชุมอันเป็นเท็จไปขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัท ด. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับไว้ในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จะต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองแล้ว กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงต้องถือว่าวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีขอขบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ



ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๖/๒๕๖๕)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ กบ ๐๖๘๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าครอบครอง ทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลันตาใหญ่มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงนาง ภ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๔) โดยระบุว่า พื้นที่ ก่อสร้างอาคารอยู่ในตำแหน่งหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ กบ ๐๖๘๕ จึงให้ทำการรื้อถอน อาคารภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์กรณีดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ที่มีการก่อสร้างอาคาร และได้รับแจ้งคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเนื่องจากปลูกสร้างบนที่ดินที่มีหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ กบ ๐๖๘๕ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้า ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่อุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว ดังนั้น การที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้น กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๖๕)

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๐๖ ซึ่งออกโดยอาศัยหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๖๕ ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้เนื้อที่น้อยกว่าเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก.



เลขที่ ๓๖๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๘ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๘ ให้นาง ท. และบุตร โดยมีการรังวัด รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการออก น.ส. ๓ ก. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๘ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๘ นั้น เมื่อคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องนาย ช. นาง ว. และนาง น. ต่อศาลจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอให้ เปิดใช้ทางพิพาทในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. จำนวน ๖ แปลง โดยศาลจังหวัดอุดรธานีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้เปิดทางจำเป็นแก่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๐๖ ของผู้ฟ้องคดี และเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้มีคำพิพากษายืน ซึ่งปรากฏว่ามีที่ดิน ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๘ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๘ ที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เปิดใช้ทางพิพาทด้วย ผู้ฟ้องคดียอมรับแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินทั้งสองแปลงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ดังนั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ศาลจังหวัดอุดรธานีมีคำพิพากษา การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้อง ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๖๕)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบแทนหนังสืออนุญาต ให้นาง อ. เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) เลขที่ ๘๗๓ ทำให้นาง อ. นำหลักฐาน ตามหนังสืออนุญาตดังกล่าวไปดำเนินการคดีกับทายาทของนาย ท. ผู้ได้รับอนุญาตคนก่อน โดยการฟ้องขับไล่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดี ที่ ๔ จึงได้ทราบ bahwa ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่นาง อ. กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) และการอนุญาต ให้รับมรดกสิทธิ (จัดที่ดินแทนที่) แก่นาง อ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับ สำเนาคำฟ้องแล้ว แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับสำเนาคำฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ท. และในฐานะตัวแทนของผู้ฟ้องคดี ที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ (จัดที่ดินแทนที่) ของนาง อ. ถือได้ว่าวันที่ลงในหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นอย่างช้าที่สุด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) เลขที่ ๘๗๓



ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๗/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินบางส่วน ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๖๒ ระบุว่า ส.ป.ก. ที่ ๗N๑E ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๑๑๒ อำเภอมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับโอนสิทธิมาจากนาง ป. มารดาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ต่อมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศ เรื่อง การเพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาง ป. และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติจัดที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ว. และนาง น. ที่มีใช้เกษตรกร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๑๑๒ ของนาง ป. ซึ่งมีใช้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผู้ฟ้องคดี และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในรูปคณะกรรมการ อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่อยู่ในบังคับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอหรืออยู่ในบังคับตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องแจ้งผลของประกาศและมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทราบประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่แจ้งชัดแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๒/๒๕๖๖)



๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีได้กำหนดผู้รับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่ใช้บังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีจำไม่ได้แน่ชัดถึงวันที่ทราบประกาศฉบับพิพาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยื่นใบสมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงถือว่าวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๕)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารและคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานดูแลอาคารที่ผู้ฟ้องคดีเช่าอาคารให้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แทนเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อันเป็นกรณีที่มีบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว อีกทั้ง หนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวได้แจ้งสิทธิการฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ โดยผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ส่งคำฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๖๔**)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าฟ้องขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน เนื่องจากถูกกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีหนังสืออุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ คือภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ต่อมาภายหลังจากพ้นกำหนด ๖๐ วันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคำอุทธรณ์ คือ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้านำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดี



ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ ซึ่งออกทับที่ดินว่างเปล่าที่นาย ป. และนาย ส. ปู่และบิดาของผู้ฟ้องคดี ตามลำดับ ครอบครองตามความเป็นจริง อันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ แล้ว ปรากฏว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวยังไม่เคยทำการรังวัด และปัจจุบันมีจำนวนเนื้อที่เท่าเดิม ตรวจสอบบระวางแผนที่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓ ซึ่งออกเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ ก่อนออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ เพียง ๔ วัน ปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงไม่มีการลงระวางที่รูปแปลงที่ดินกัน จึงไม่พบสาเหตุว่าได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอนโฉนดที่ดิน จึงเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีโดยมีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบการพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินดังกล่าวต่อไป ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่พบสาเหตุว่าได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ อ้างถึงหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ อีกครั้งหนึ่ง กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่



วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้แก่นาง ว. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาที่ดินที่เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีไปออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้แก่นาง ว. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรไม่แก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ที่ออกให้ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้แก้ไข ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ที่ออกให้แก่นาง ว. และให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แก้ไขตำแหน่งที่ดิน รูปแผนที่ในสารบัญทะเบียนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแก้ไขรูปแผนที่ใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยนาย ธ. มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้องเรียนต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ขอให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ของนาง ว. และให้แก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ของผู้ฟ้องคดีที่ออกโดยผิดพลาด และปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการพิจารณาจัดที่ดินและการออก ส.ป.ก. ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปรากฏหลักฐานการนำส่งของไพบรณีย์ชุมพรว่านาย ธ. รับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ที่ออกให้นาง ว. และให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรดำเนินการแก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ของผู้ฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๖๕)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอให้สหกรณ์จังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู



สงขลา จำกัด เนื่องจากเห็นว่าดำเนินการประชุมไม่ชอบตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ถือได้ว่าเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การประชุมครั้งดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ชอบแล้ว จึงไม่ออกคำสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธินำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๖๕)

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ยอมคืนเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำตาลทราย เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล ได้มีการประชุมในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เพื่อพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๒๒/๒๕๔๗



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ซึ่งมีความเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้เก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ในแต่ละฤดูการผลิตเข้ากองทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยอัตราตายตัว ไม่ใช่การคำนวณเงินผลต่าง ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และศาลปกครองชั้นต้นรับฟัง ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงความไม่ชอบในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดี นำเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างช้าที่สุดตั้งแต่วันดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับวันที่ตนได้ทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแต่อย่างใด จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างช้าที่สุดตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งแม้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย แต่ก็เพียงพอจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนับแต่นั้น อีกทั้งวันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นสำคัญ ไม่ใช่ พิจารณาโดยอาศัยผลบังคับในทางกฎหมาย ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุ แห่งการฟ้องคดีละเมิดนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในแต่ละครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง นำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ และฤดูการผลิตปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๖๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๖/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๗/๒๕๖๕ และที่ อร. ๒๗๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้นาง ว. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนำที่ดินที่เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีไปออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้แก่นาง ว. และการที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรไม่แก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ที่ออกให้ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้แก้ไขทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดี



ไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี โดยนาย ธ. มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้องเรียนต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรขอให้ เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ของนาง ว. และให้แก่ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ของผู้ฟ้องคดีที่ออกโดยผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการพิจารณาจัดที่ดินและการออก ส.ป.ก. ดำเนินการ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปรากฏหลักฐานการนำส่งของไปรษณีย์ชุมพรว่านาย ธ. รับหนังสือดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินครบถ้วนตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ คือ ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๑๒๙ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๘๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายช่างรังวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้บุกรุกเข้ามาทำการรังวัดถนนสาธารณประโยชน์รูกกล้า เข้าไปในที่ดินอันเป็นสิทธิครอบครองของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๒๙ และที่ดินอันเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๘๔ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบจากคนงาน ของผู้ฟ้องคดีว่าได้มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กำลังทำการรังวัดถนนสาธารณประโยชน์ รูกกล้าเข้ามาในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าวแล้ว และต้องยื่นฟ้องขอชดเชยภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในข้อหานี้โดยส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๖๕)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๔๙ ซึ่งออกจากหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๗๒ การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่น้อยกว่าเนื้อที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับที่ดินเดิมจำนวน ๓ ไร่ ๕๔^ม/๑๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าว และได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าในขั้นตอนการรังวัดออกโฉนดที่ดินเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายครบถ้วน และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้สั่งยุติเรื่องแล้ว ส่วนผลการรังวัดสอบเขตตามคำขอลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๔๙ ให้ตรงกับรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๗๒ เดิม นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้รับโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๔๙ ซึ่งออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงทราบว่า การรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานเดิมตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้วอย่างช้าในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามขอให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ตรงตามหลักฐานเดิมโดยขอรังวัดสอบเขตที่ดินและติดตามเรื่องดังกล่าว ก็ไม่มีผลให้ระยะเวลาการฟ้องคดีนั้นต้องขยายออกไป เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๖๕)



๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าเป็นเหตุให้งานก่อสร้างตามสัญญาชำรุดบกพร่อง และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาในการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขณะดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ผู้ฟ้องคดีพบว่าเหตุที่ทำให้เกิดความชำรุดบกพร่องเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อย้ายแนวท่อประปา ล่าช้า ๒๗ เดือน ทำให้เกิดน้ำขังเป็นเวลานานจนดินอ่อนระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องและส่งมอบงานซ่อมแซมดังกล่าวให้แก่กรมทางหลวงครั้งแรก คือ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงขอขอยื่นฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๔/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ขณะที่นาย ว. ขัชรยนต์คันดังกล่าว โดยมีนาง พ. นั่งโดยสารไปด้วย เมื่อมาถึงถนนระหว่าง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บ้านหนองแดง-บ้านห้วยหม ตำบลปากอ อำเภอลำดวน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนนล้มทับรถยนต์ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหน้าที่บำรุงรักษาถนนและต้นไม้บริเวณริมถนนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เมื่อมีต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนต้นตายอยู่บริเวณริมถนน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยอมมีหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ดังกล่าว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้นถนน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทน นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนนล้มทับรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้าซื้อ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ และชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๙/๒๕๖๕)

๕) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบียด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้นำเงินไปวางศาลเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ใช้สิทธิเรียกให้นาย บ. และนาย ส. ในฐานะเจ้าหน้าที่ทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่านาย บ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ และนาย ส. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๑ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องนางสาว ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนาย จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะทายาทของนาย บ. ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย บ. และยื่นฟ้องพันตรี ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นาง พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และนาย ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะทายาทของนาย ส. ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ แม้จะเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย แต่ก็เป็นกรณียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่นาย บ. และนาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๙/๒๕๖๕)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) และได้ยื่นคำร้องขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗



โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ มีคำสั่งด้วยวาจาให้หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ที่ถูกคือ หักเงินเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๑๒๖ บาท) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบในการยื่นใบลา เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๕๔๗ บาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เบิกจ่ายเงินเดือนค้างจ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้ยื่นคำร้องขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่ย้ายมารับราชการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จนถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ อันเป็นวันสุดท้ายก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการหักเงินเดือนดังกล่าวทุกครั้งที่ยื่นเงินเดือนของเดือนนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อยมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดกรณีเรียกร้อยค่าเช่าบ้านข้าราชการในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และกรณีเรียกร้อยเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีทั้งสองข้อหานี้มายื่นฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๐/๒๕๖๕)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

กรณีฟ้องว่า ภายหลังจากการทำสัญญาจ้างก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งทำสัญญากิจการร่วมค้าร่วมกันโดยใช้ชื่อว่า กิจการร่วมค้า อ. กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าปรับตามสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพร้อมทั้งแจ้งการสงวนสิทธิปรับ



ในอัตราวันละ ๑๓,๒๖๔ บาท ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันสัญญา จำนวน ๖๖๓,๒๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น วันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว คือ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องในคดีนี้ได้ และต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้ว โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้ปฏิเสธไม่ชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ แม้อต่อมาผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกี่ยวกับความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและขอแก้ไขการแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ แต่โดยที่หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการแจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดยมิได้มีการยกเลิกการบอกเลิกสัญญาตามหนังสือผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือเริ่มนับแต่วันที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ไม่ใช่การฟ้องเรียกให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีขอที่จะนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า นางสาว พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขาในขณะนั้น ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีประมาณราคาค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีประมาณราคาค่าใช้จ่ายและสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเบิกเงินค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ซึ่งเห็นได้ว่า แม้สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาโดยไม่ได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดให้สัญญาจ้างทำของต้องทำเป็นสัญญาแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จึงจะสามารถ

